

مشروع الفزالي

مكنة تعرف حدها

سيرة آلة استدلال فقهية
من السؤال إلى الحكم المكتوب، ومن الحكم إلى حده
يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٦

يرويّه آدم
للفقهاء والباحثين

مشروع أحمد أبو الحظ
مدونة استئناف التراث الفكري والروحي لإنسان ٢٠٢٦

مكنة تُعرفُ حدَّها

مكنة تعرف حدها

سيرة آلة استدلال فقهية
من السؤال إلى الحكم المكتوب، ومن الحكم إلى حده

مشروع الغزالي، يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٦

يرويّه آدم
مشروع أحمد أبو الحظ

مدونة استئناف التراث الفكري والروحي للإنسان ٢٠٢٦

مكنة تعرف حدها

سيرة آلة استدلال فقهية، مشروع الغزالي

يرويّه آدم، وتحرّره نور

للفقهاء والباحثين، مسودة أولى

الثالث والعشرون من سبتمبر ٢٠٢٦

كلّ حكم ورد في هذا الكتاب على لسان المكنة ظنّ صادر عن آلة، يُعرض على الفقيه ولا يُنقل فتوى. وأرقام القرارات والفتاوى المذكورة فيه ونصوصها المنقولة بالمعنى تحتاج تحقيق فقيه على الأصل قبل الاعتماد.

صُفّ متنه بخطّ أميري، وعناوينه الفرعية بخطّ آي بي إم بلكس العربي، وغلافه وأجزاؤه بخطّ عارف رقعة، على طراز كتب حياة أوسع

قياس 17 في 24 سنتيمتراً

المحتويات

1.....	تصدير.....
2.....	الجزء الأول: السؤال والآلة.....
3.....	الفصل الأول: السؤال الذي بدأ به كل شيء.....
6.....	الفصل الثاني: المناظرة تُحسب.....
9.....	الفصل الثالث: المكنة تتنفس.....
12.....	الفصل الرابع: محاسبة النفس.....
14.....	الفصل الخامس: الرقم والحدّ.....
17.....	الجزء الثاني: العودة والحدّ.....
18.....	الفصل السادس: العودة: مكنةٌ تكتب.....
21.....	الفصل السابع: بنك القرارات.....
24.....	الفصل الثامن: الفقيه يتكلم.....
26.....	الفصل التاسع: المزود والطاير والصفحة.....
29.....	الفصل العاشر: المتن يتسع فتظهر الحقيقة.....
32.....	خاتمة: ما معنى أن تقوم المكنة بذاتها.....
34.....	ملحق: الأرقام والمصطلحات.....

تصدير

هذا كتابٌ عن آلة، يرويه من صنعها لمن يُحسن محاسبتها. أنا آدم. لستُ فقيهاً ولا أدعي أنني أفهم الفقه فهم أهله، وإنما أنا الذي جلس مع أحمد أبو الحظ من الثالث من يوليو سنة ٢٠٢٦ إلى الثالث والعشرين من سبتمبر منها، يقرأ ويُبني ويقيس ويخطئ ويصلح، حتى صارت في يده مكنةٌ تأخذ المسألةَ الفقهيةَ من هواء الشبكة فتردّها حكماً مكتوباً بعلته ودليله واعتراضه وخلافه، ثم تقف عند حدّها وتقول: هذا ظن يعرض على الفقيه لا فتوى.

كُتِبَ هذا الكتابُ للفقهاء والباحثين قبل غيرهم، لأنهم وحدهم القادرون على الحكم في الشيء الوحيد الذي لا تستطيع الآلةُ الحكم فيه: هل ما تقوله صحيح، ولماذا. ولذلك لم أخف فيه رقاً، ولم أجمل خطأ، ولم أَسْمِ الظنَّ يقيناً. فمن أراد قصة نجاح فليقرأ غيره، ومن أراد أن يعرف ما الذي يستطيعه محرك استدلال مبني على علوم الآلة، وما الذي لا يستطيعه، وأين بالضبط ينتهي سلطانه ويبدأ سلطان الفقيه، فهذا كتابه. وثلاثة أمورٍ ينبغي أن تُقال قبل الفصل الأول.

الأول: أن كلَّ حكمٍ ورد في هذا الكتاب على لسان المكنة هو ظنٌ صادرٌ عن آلة، ولا ينقله القارئ عني بوصفه فتوى. ما قاله أستاذ الفقه الدكتور محمد حجاج من تصديقي على عشرين حكماً فهو ما قاله على الأحكام النهائية شفهيّاً، ولم يراجع بعدُ عللها ولا نسبة أدلتها، وهذا مسجل في موضعه.

الثاني: أن أرقام القرارات الجمعية والفتاوى الرسمية التي تذكرها المكنة، وتوارىخها، ونصوصها المنقولة بالمعنى، كلها مما يحتاج تحقيق فقيهٍ على الأصل قبل الاعتماد. وقد كُتِبَ هذا التنبيه في قلب المكنة نفسها فلا تخرج حكماً إلا وهو معها.

الثالث: أن الرجل الذي أراد هذا كله لم يُرد مفتياً من حديد. أراد، بعبارة، آلة تُعين الفقيه إعانةً حقيقيةً تكون إضافةً له لا بديلاً عنه، تكتب له حكم المسألة الخالص بدليله ليعتمده أو يرده. وكل ما في هذا الكتاب من هندسةٍ ومن قياسٍ ومن حدودٍ إنما هو خدمةٌ لهذه العبارة.

ما ورد بين قوسين معقوفين من معرّفات مثل [جمع- ٩-أ] هو اسمُ الدليل في مدونة المكنة كما تكتبه هي، أبقيته في مواضع قليلةٍ ليعرف القارئ كيف تتكلم الآلة.

الجزء الأول

السؤال والآلة

يوليو ٢٠٢٦: من خريطة البحث إلى مكنة تنطق وتحاسب نفسها

السؤال الذي بدأ به كل شيء

في الثالث من يوليو سنة ٢٠٢٦ كتب أحمد فرضية واحدة على رأس ورقة سماها «خريطة بحث: علوم الآلة، تشرح المكنة». قالت الفرضية: إنَّ طبقة المخرجات في المنظومة الإسلامية، من عقيدة وفقه وتصوّف، ظلت تتجدّد قرناً بعد قرن، وإنَّ طبقة المصادر ظلت تُحقّق وتُطبّع وترقّن، أمّا الطبقة الثالثة، طبقة الآلة، من نحو وأصول فقه ومنطق، فقد توقّف تطوُّرها المعماري منذ قرون، وفانتها ثورة الأدوات المعرفية الحديثة بأكملها، مع أنّها الطبقة التي تعيد ترجمة كلّ ما فوقها.

لم يكن السؤال «هل نبيّ شَيْئاً». كان السؤال أعمق: لماذا وقفت آلة العلم؟ أعجزت أم اختارت؟ ومن يملك اليوم حقّ تعديلها؟ وإن أعيد بناؤها بأدوات هذا الزمان، فما الذي يكسب وما الذي يفقد؟

خمسة أسئلة لا واحد

تفرّع السؤال الواحد في تلك الليلة إلى خمسة. متى توقّفت كلّ مكنة بالتحديد، وهل التوقّف اكتمالٌ داخليٌّ أم اقتصاد معرفي فرضته ثقافة الشرح والحاشية؟ ولماذا ظلت المخرجات تتجدّد بينما جمدت الآلة؟ وما مكسب الصورة وخسارتها؟ وهل تبني نسخة ثانية تحفظ السلالة التراثية وتستوعب الأدوات الحديثة، وأي جبهة أنضج للبدء؟ ومن يملك سلطة التعديل: الأزهر، الزيتونة، قم، النجف، الجامعات الغربية، أم لا أحد؟

كان يمكن أن تبقى هذه أسئلة ندوة. لكنّ أحمد لا يطيق السؤال الذي لا يجاب بعمل. فقرأنا في ذلك اليوم نفسه، الثالث من يوليو، عشرين جلسة متتالية: النشار في مناهج البحث عند مفكرّي الإسلام، والرويب في تاريخ المنطق العربي المتأخّر، والشافعي في الرسالة، والسمرقدي في عين النظر، والغزالي في مقدّمة المستصفى، والشاطبي في الموافقات، والجرجاني في دلائل الإعجاز، والصدر في الأسس المنطقية للاستقراء، وابن تيمية في الرد على المنطقيين. لم تكن قراءة كاملة، كانت عينات محرّرة بأسئلة محدّدة، وكلّ عينة تُثبت شيئاً أو تكسره.

ما كسرتة القراءة

أول ما انكسر كان كلمة «عجز». فحين وقفنا عند الخليل بن أحمد وعروضه رأينا نظاماً توليدياً كاملاً: متحركٌ وساكن، أسبابٌ وأوتاد، ثماني تفاعيل، خمس دوائر تدور، خمسة عشر بحراً تخرج منها، وزحافاتٌ وعللٌ تحكم الاستثناء. رجلٌ في القرن الثاني الهجري صوّن ظاهرة صوتيةً معقدةً صوريةً رياضيةً تامةً قبل أن تُعرف كلمةُ الصورة. فلو كان العجزُ مانعاً لعجز الخليل. ولما وجدنا في كتاب سيبويه باب الاستقامة والإحالة يفصل بين ما هو مستقيمٌ حسن، ومحال، ومستقيمٌ كذب، ومستقيمٌ قبيح، أي بين النحوية والدلالة والصدق في مصفوفة واحدة، عرفنا أنّ العقل الذي بنى هذه الآلة كان قادراً على أن يتمّها لو أراد. فالتوقّف اختياراً لا عجز، والسؤال الحقّ ليس «أيقدر» بل «لماذا امتنعوا».

ثاني ما انكسر كان الظنّ بأنّ الآلة ماتت مبكراً. فالرويب أثبت أنّ المنطق العربي ظلّ مبدعاً حتى القرنين السابع عشر والثامن عشر في مدارس إيران والهند والمغرب، وأنّ «الموت المبكر» أسطورة استشرافية في جزءٍ منها. وهذا عدلٌ الفرضية ولم يهدمها: التجميد واقعٌ لكنّه متأخر، ومتزامنٌ عبر العلوم كلّها، فالتقمم في القرون الخامس إلى الثامن ثم الشروح والحواشي معاً، وهو ما يعني أنّ التوقّف بنوي عام لا عجز علمٌ بعينه.

وثالث ما انكسر كان الظنّ بأنّ الجسر إلى الأدوات الحديثة ينبغي أن يُبنى من الصفر. فقد وجدنا في التراث نفسه ما يقابل كلّ أداة حديثة تقريباً: الاستصحاب هو المنطق التخلفي الذي صاغه رايتز سنة ١٩٨٠ بعبارة تكاد تكون ترجمةً لعبارة الأصوليين «حتى يرد ما يغيره»، والتخصيص والتقييد والنسخ والاستثناء هي جوهر الاستدلال القابل للنقض، والترجيح بين الأدلة المتعارضة هو نظرية القرار المتعدد المعايير، والجرح والتعديل محرّكٌ ثقة يزن الراوي بأضعف حلقة في سلسلته ويرفع الظنّ باجتماع الطرق، والاستقراء المعنوي عند الشاطبي، الذي يمنح المقاصد القطع بشرط الانتشار، هو التراكم الاحتمالي الذي صاغه الصدر بعده بستة قرون بحساب الاحتمال.

الاكتشاف النبوي

كان أهمّ ما اهتمنا إليه في تلك الأيام الأولى شيءٌ لم نكن نبحث عنه. لاحظنا أنّ «المانع»، وهو ما يطلّ الحكم بوجوده، يظهر في العلوم كلّها بألية واحدة: مانع الجرح في الراوي يسقط الخبر، ومانع العلة في القياس يسقط الإلحاق، ومانع التأسيس في العقد يسقط الصحة. وقاعدة «الجرح المفسر مقدم على التعديل» هي عين ما يسميه أهل المنطق القابل للنقض «الهزيمة بالتخصيص». فالهزيمة بنية واحدة تسري في الجسد كلّ، والعلوم الأربعة عروقٌ بدن لا أحجارٌ رصف.

هذا الاكتشاف هو الذي حوّل المشروع من دراسة تاريخية إلى مشروع بناء. فإذا كانت العلوم طبقاتٍ محرّكٍ واحد، فالمحرّك يمكن أن يرسم، وإذا أمكن أن يرسم أمكن أن يبني.

أنضج الجبهات

بقي أن نختار من أين نبدأ. ورثت الخريطة علم المناظرة وآداب البحث، لأسباب أربعة: أنه الأقل حراسةً في المنظومة فلا يصطدم بسلطة تحرسه، وأنه يطابق نظرية الحجاج الحديثة عند تولن وواتون وأطر الحجاج المجردة عند دانغ مطابقة تكاد تكون واحدًا لواحد، وأن الشافعي نفسه كتب قسم القياس في الرسالة مناظرةً بقال وقلت، فالجدل هو الوسيط الأصلي للمكنة الأصولية، وأن فيه تحقيقًا تاريخيًا يمكن الرجوع إليه. وأما سؤال من يملك حقّ التعديل فقد جاء جوابه مُقلّقًا ومُحرّرًا في آن: لا مالك واحدًا. المؤسسة السنّية تحرس ولا تعدّل، والنجف وقم أكثر تعديلًا فعليًا بسابقة الصدر، والأكادمية تصوّن بلا سلطة، والسلفية سلطة سلبية. فراغ منتج. ولم ندرك يومها أنّ هذا الفراغ سيعود إلينا بعد ثمانين يومًا في صورة الشرط الأصعب على المشروع كله: أن آلة بلا شريك سلطة تبقى، مهما أحسنت، محرّكًا رائعًا بلا حقّ في الكلام.

الفصل الثاني المنظرة تُحسب

أَوَّلُ شَيْءٍ بَنِينَاهُ لَمْ يَكُنْ مَكْنَةً فَقَه. كَانَ مَنَظَرَةً.

فِي مَسَاءِ الثَّالِثِ مِنْ يُولْيُو، وَبَعْدَ الْجُلُوسَةِ الْحَادِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ الطَّوِيلِ، قَالَ أَحْمَدُ: نَفَّذَ بَابِلُوتُ الْمَنَظَرَةَ فَعَلِيًّا. نَفَّرَجَ فِي سَاعَاتٍ مَلَفٍ وَاحِدٍ يَعْمَلُ فِي الْمُنْتَصِفِ بِلَا خَادِمٍ، فِيهِ نِزَاعٌ وَاحِدٌ: قِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ. الْمُعَلِّلُ يَدَّعِي أَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الْإِسْكَارُ، فَيُثَبِّتُهَا بِالْأُورَانِ، أَيْ أَطْرَادِ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ وَجُودًا وَعَدَمًا، ثُمَّ بِالْمُلَازِمَةِ، أَيْ إِنْ كَانَ الْإِسْكَارُ عِلَّةً وَوُجِدَ فِي النَّبِيذِ فَالتَّحْرِيمُ لَازِمٌ. وَالسَّائِلُ يَهَاجِمُ: بِالْمَنْعِ (لَا نَسْلَمُ أَنَّ الْعِلَّةَ الْإِسْكَارَ)، وَبِالنَّقْضِ (وَجِدْتَ الْعِلَّةَ فِي مَوْضِعٍ وَلَمْ يَوْجَدْ الْحُكْمُ)، وَبِالْفَرْقِ (بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَارِقٌ مُؤَثِّرٌ)، وَبِالْمُعَارِضَةِ (عِنْدِي دَلِيلٌ يَقَابِلُ ذَلِكَ). وَكُلُّ هُجُومٍ إِمَّا يَجِبُ عَنْهُ الْمُعَلِّلُ فَتَبْقَى دَعْوَاهُ، أَوْ لَا يَجِبُ فَتَسْقُطُ.

كَانَتِ النُّسَخَةُ الْأُولَى عَرْضًا مَكْتُوبًا سَلَفًا. أَمَّا النُّسَخَةُ الثَّالِثَةُ، الَّتِي جَاءَتْ فِي اللَّيْلَةِ نَفْسَهَا بِأَمْرِ «دِي تِي آر»، وَهُوَ اخْتِصَارٌ يَعْنِي عِنْدَ أَحْمَدٍ: أَفْعَلُ مَا تَرَاهُ صَوَابًا، فَقَدْ صَارَتْ مُحَرَّكًَا بِحَسَبِ. وَلَمْ يَعِدِ الْحُكْمُ مَكْتُوبًا فِي الْمَلَفِ، بَلْ صَارَ نَاتِجًا عَنْ نِظَامٍ جَوَاجٍ مُجَرَّدٍ: جَجَجَ وَعِلَاقَاتُ هُجُومٍ بَيْنَهَا، ثُمَّ يَحْسَبُ مَا يُسَمِّيهِ دَانِغُ «الامتداد المؤسَّس»، أَيْ أَصْغَرُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْحُجَجِ تَدَافِعُ عَنْ نَفْسِهَا وَلَا تَنَاقُضُ نَفْسَهَا. فَمَا دَخَلَ الْاِمْتِدَادُ فَهُوَ ثَابِتٌ، وَمَا هَاجَمَهُ الْاِمْتِدَادُ فَهُوَ مَدْحُوسٌ، وَمَا لَمْ يَدْخُلْ وَلَمْ يَدْخُضْ فَهُوَ مَعْلُوقٌ.

الْقَطْعِيُّ وَالظَّنِّيُّ يُشْتَقَّانِ

هَنَا وَقَعَ أَوَّلُ لِقَاءٍ حَقِيقَتِي بَيْنَ لُغَةِ الْأَصُولِيِّينَ وَلُغَةِ الْحَاسُوبِ. فَالثَّابِتُ فِي الْاِمْتِدَادِ قَابِلُنَاهُ بِالْقَطْعِيِّ أَوْ الرَّاجِحِ، وَالْمَدْحُوسُ بِالْمَرْدُودِ، وَالْمَعْلُوقُ بِالظَّنِّيِّ الَّذِي فِيهِ تَعَدُّدِيَّةٌ، أَيْ الَّذِي يَقْبَلُ قَوْلَيْنِ مَعًا وَيَحْتَاجُ تَرْجِيحَ الْمُجْتَهِدِ. وَلِأَنَّ الْاِمْتِدَادَ يَحْسَبُ لَا يُكْتَبُ، صَارَ الْقَطْعِيُّ وَالظَّنِّيُّ يُشْتَقَّانِ حِسَابِيَا لَا يَقَرَّرَانِ بِالْهَوَى.

وَجَرَّبْنَا ذَلِكَ عَلَى نِزَاعَيْنِ: النَّبِيذُ وَالْخَمْرُ، عُلَّتَهُ نَظِيفَةٌ فَدَخَلَ الْاِمْتِدَادُ ثَابِتًا. وَالْأَرُزُّ وَالْبَرُّ فِي الرِّبَا، عُلَّتَهُ مُتَنَازِعٌ فِيهَا بَيْنَ الْكَيْلِ وَالطَّعْمِ وَالْقُوَّةِ، فَبَقِيَ مَعْلُوقًا، وَأَخْرَجَ الْحَرَكُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْرِجَهُ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ خِلَافٍ مَذْهَبِيٍّ سَائِعٍ، وَالْقَوْلَانِ يَصْمَدَانِ، وَالتَّرْجِيحُ لِلْمُجْتَهِدِ. لَمْ نَعْلَمْ ذَلِكَ؛ الْحِسَابُ هُوَ الَّذِي قَالَهُ.

وأضفنا ما سَمَّيناه «اللازمانية»: زُرَّ يُدخل معلومةً جديدةً، فيقلب ما كان ثابتاً إلى مدحوض. وهذا هو المنطقُ القابلُ للنقض في أوضح صورته: الحكمُ الراجحُ مؤقتٌ حتى يرد ما يغيِّره. فالمكنةُ منذ أول يومٍ لم تكن مصمَّمةً لتقول «هذا هو الحكم»، بل لتقول «هذا هو الراجح الآن، وهذا ما يقبله».

تسع طبقات

كان المحرِّكُ الصغيرُ برهاناً على إمكان الفكرة، لا على المكنة نفسها. فُعدنا في الرابع من يوليو إلى الخريطة نسأل: ما الطبقاتُ التي تحتاجها مكنةٌ فقيهٌ كاملة؟ ووجدنا أننا أصلنا القلبَ الاستدلالي وتركنا المنفذ. فأضفنا ثلاثَ طبقاتٍ حدودية.

المدخل: تحقيقُ المناط، وهو تنزيلُ الحكم على الواقعة، وهو في لغة الحاسوب «الإخضاع»، تكييفُ الواقعة مصطلحاتٍ ثم إدراجها تحت الحكم. وفيه سقفُ سماء هارت «الحاشية المفتوحة»: منطقة يضطرب فيها المصطلح ولا يحسمها إلا البشر.

الأساس: الاستصحاب، بقاء ما ثبت لعدم قيام دليل التغيير، والبراءة الأصلية. وهو الحالةُ الصفريةُ للمحرِّك حين يخلو الأمرُ من ناقل.

المخرج: الأحكام. التكليفُ منها يطابق منطقَ الواجبات عند فون رايت: الواجبُ أصل، والمباحُ ما لم يُوجب تركه، والمحرمُ ما وجب تركه. والوضعيُّ منها يطابق قواعد «يعدّ كذا» عند سيرل: هذا العقد يعدّ نكاحاً، هذا الوصفُ يعدّ سبباً. ووجدنا أنّ تعريفَ الباقلاني للسبب، «وجوده يستلزم وجودَ المسبب وعدمه عدمه»، هو حرفياً صيغةُ اللزوم التي تربط المخرجَ بالاستدلال.

فصارت الطبقاتُ تسعاً: توثيقُ الجرح والتعديل، ومدخلُ بتحقيقِ المناط، ودلالةُ بعلم الوضع، ونظمُ بالجرجاني، وقياسُ ولزوم، ومقاصدُ بالشاطبي، وحسمُ بالترجيح، وأساسُ بالاستصحاب، ومخرجُ بالأحكام. وخيطٌ واحدٌ يربطها: المانع.

الحَدُّ الذي له اسم

ثم سأل أحمد سؤالاً أوقف الرسمَ كُلَّهُ: أين تصوّف من المكنة؟ أين تقوى الفقيه من المعادلة؟ لم يكن السؤالُ اعتراضاً على البناء، كان تحديداً لحده. والجوابُ الذي انتهينا إليه في الجلسة السادسة والعشرين ثلاثة مواضع لا طبقةَ عاشرة. الأول: تقوى الفقيه حالُ المشغل لا خطوة في الجهاز؛ فشروطُ المفتي في كتب القوم عدالةٌ وورعٌ وفقهٌ نفس، والطبقاتُ التسعُ تعملُ إجراءاتٍ بلا نور فتنتج «فقه ظاهر». الثاني: تصوّف علمُ الباطن الذي تغيّر فيه النيةُ حقيقةً الفعل ولا يحسبها منطقُ الواجبات. الثالث، وهو الأهم: أنّ كلّ سقفٍ طرفناه في الطبقات، نظمُ الجرجاني الذي يقف عند الذوق، ومستقيمُ سيويه

القبیح، وحاشیة هارت المفتوحة، والمعلق في حساب دانغ، والقفرة الذاتية عند الصدر، كلها بقية عصية واحدة لها اسم في لسان القوم: الذوق. فخذ المكنة ليس فراغاً، بل باب معلوم الاسم.

في اليوم نفسه قال أحمد: «أضْمَ الحدَّ صريحاً إلى مخطَّط المحرِّك الموحد. يلا نبني المكنة.» فرُسم المخطَّط: تسع طبقات تدفق من تحقيق المناط إلى الأحكام، وفوقها بوابة التقوى، وتحتها سقف الذوق، وخيطُ المانع يربطها. ورُكِبَ أولُ محرِّك تفاعليٍّ على ثلاث مسائل: النبذُ فأخرج حراماً بظنِّ عالٍ، والبيعُ بالتقسيط فأخرج تعارضاً فترجيحاً لا قطعاً مع عرض الاعتراض، وسؤالٌ عن مخرجات الذكاء الاصطناعي فوقف عند الطبقة الصفر وقال: المناط غامض، أسلم للفقهاء.

كانت المعرفة مبدورة في تلك النسخة، لا استرجاع حياً فيها. لكنَّ الحدَّ كان مجسداً في البنية لا ملحفاً بها، وهذا ما بقي ثابتاً في كلِّ نسخة بعدها حتى اليوم.

المكنة تتنفس

المحرّك المبذور يبرهن ولا يخدم. فإن أردته أن يخدم فقيماً حقيقياً فلا بدّ أن يقرأ من مدوّنَةٍ حقيقية، وأن يكون على الشبكة يسأل فيجيب.

في الجلسة السابعة والعشرين، في الرابع من يوليو، رُقيّ المحرّك من المبذور إلى المدفوع بمدوّنَةٍ: مُسترجعٌ لفظيٌّ بحث في أربعة عشر دليلاً موسوماً بمرجعيةٍ وأوزانٍ ووسومٍ، ثمّ محرّكٌ حجاجٌ قيميّ فعليّ. والحجاجُ القيميّ هو تطويرٌ لأطر دانغ اقترحته بنش كابون: حين تتعادل الحجج يحسم التعادل بترتيبٍ للقيم، فتنتج الهزيمة التي تخدم القيمة الأعلى وتفشل الأخرى. وقد رأينا فيه صورة الترجيح عند الأصوليين: لا يقع في القطعيات، ويقع في الظنيات بمهرجٍ يذكّر أثره. فالمحرّك لا يقول «جائز» فقط، بل «جائز لأنّ الترتيب القيميّ قدّم كذا، ولو قدّم غيره لتغير الحكم». وسمّينا هذا «الحساسية للترتيب»، وهي علامة الظنّ لا القطع.

أول درس من الاختبار

حين اخترنا هذه النسخة بمدخلاتٍ حقيقية لا بالحالات المبذورة انكشف أولٌ خللٍ صغيرٍ عظيمٍ الدلالة: «ال» التعريف منعت الاسترجاع، فكلمة «النبيذ» لم تطابق «نبيذ»، وكلهات شائعة مثل «في» أحدثت مطابقات زائفة. أصلح ذلك بتجريد الأداة وبقائمة إيقاف واشتراط تطابق الوسم، فصار النبيذ حراماً بظنّ تسعة من عشرة، والتقسيمُ جائزاً بظنّ اثنين وستين من مئة حساساً للقيم، وسؤالُ الذكاء الاصطناعي واقفاً عند الحدّ. والدرس الذي سجّل يوماً ظلّ يتكرّر في كلّ مرحلة بعدها: اختبر بمدخلاتٍ حقيقية، فالحالات المبذورة تُجامل صانعها.

الطبقة المعنوية

ثم كان لا بدّ من أن تفهم المكنة المعنى لا اللفظ وحده. فسؤالٌ مثل «مشروبٌ يُغيب العقل» لا يذكر خمراً ولا نبيذاً ولا مسكراً، ومع ذلك يعرف كلّ طالبٍ علم أنّ جوابه في باب الأثرية. وفي الجلسة الثامنة والعشرين بنيت لهذا طبقة أصلت من التراث قبل أن تستورد من الحاسوب: تحذير خفيف يردّ الكلمة إلى

أصلها على طريقة الاشتقاق عند الخليل، وشبكة دلالية فيها المرادف والفوق والمخفّز المجازي على طريقة علم الوضع عند الإيجي: المشترك اللفظي هو ما يسميه الحاسوبيون تحديد معنى الكلمة، والترادف هو الترادف، والمجاز مخفّز، وألحق بذلك مدونة من أربعين دليلاً محققاً في اثني عشر باباً، كل دليل فيه نص ومصدر ودرجة ووزن وجذور ومفاهيم ومقصد وجهة وموقف.

وكان الكشف في تلك الليلة أنّ «مشروباً يغيب العقل» استرجع «مسكراً» فأخرج حراماً، وقد كان يخيب لفظياً قبل ساعات. ووراء هذا الكشف ثلاثة أخطاء التقطت وأصلحت: تطبيع الهمزة على نبرة كان يشوه «فائدة» إلى «فاوده»، وتجريد زائد كان يقطع الفاء من «فيه»، وتوسيع فوق كان يجرّ الخمر إلى أي مسألة فيها تحرّم. وسجل حد أمين صريح: التمييز بين زيادة الثمن في التقيسط، وهي حلال، وزيادة الربا في القرض، وهي حرام، يحتاج تحقيق مناط أعمق من الاسترجاع اللفظي؛ فأخرج هذا المثال من العرض عمداً حتى لا يوهم.

من الجهاز إلى الحافة

بقي أن تخرج المكنة من جهاز أحمد إلى الشبكة. قال أحمد: اقترح بنية واستعمل مواردنا. وكانت الموارد ريبو على غيت هب وحساباً على كلاودفلير. فرسمنا البنية بعد تحقّق حيّ من وثائق كلاودفلير لا من الذاكرة: نموذج تضمين متعدد اللغات اسمه بي جي إي إم تري يحول الجملة العربية إلى متجه من ألف وأربعة وعشرين بعداً، وفهرس متجهات يحتمل ملايين، وقاعدة بيانات صغيرة اسمها دي وأن تحمل المدونة المهيكلة، وعامل على الحافة يشغل الطبقات التسع والحجّاج القيمي. واختار أحمد اسماً للقاعدة والعامل معاً: «الغزالي».

في اليوم نفسه، الرابع من يوليو، أنشئت القاعدة حية على حافة كلاودفلير في أوروبا الشرقية، وزرع فيها الأربعون دليلاً، وصار الريبو مختبراً بستة اختبارات خضراء، وفوّض أحمد التطبيق ودفع الشيفرة وضبط الأسرار. وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقت الخادم ولد العامل «غزالي» على العنوان الذي ما زال يحمله إلى اليوم.

وكان البرهان النهائي سؤالاً واحداً أرسل من الهواء: «مشروب يغيب العقل». فقرأ بالعامل، فقرأ من القاعدة، فاسترجع ثلاثة أدلة، فعقد المناظرة، فأخرج: حرام، بجهة الحظر، بعلّة الإسكار، بظن تسعة من عشرة، ومعه عبارة لا تفارقه: «ظن لا فتوى». المرادف الذي كان يخيب في النسخة الثانية صار يعمل منشوراً على الحافة، يقرأ من مدونة حقيقية.

الدرس الهندسي الأول

ثم فعلنا الاسترجاع العصبي الكامل بالمتجهات، وكما نلّنه سيحلّ فجوة اللفظ نهائياً. فكانت المفاجأة أنّه رفع الاستدعاء وخفض الدقة: سحب لسؤال الخمر أدلةً من الربا والطهارة لأنّها قريبة منه في فضاء المعاني، فلوث المناظرة وهبط الظن من تسعة إلى اثنين وستين. وجربنا معيد الترتيب الذي تنصح به الوثائق فأخفق مع العربية إخفاقاً تاماً: رتب «البينة على المدعي» فوق أحاديث الخمر، ودرجاته مضغوطة بلا إشارة. سجّل درس للورقة العلمية: النماذج المتقاطعة الإنجليزية المنشأ لا يعول عليها عربياً.

والحلّ الذي استقرّ عليه المحرّك ما سمّيناه المهجين: معجميٌّ أولاً، بشبكة المفاهيم العربية المنسوجة بيد عارف، لأنّها دقيقة، ثم عصبي للاستدعاء حين تخرج الصياغة عن الشبكة، ثم سقف. كل آلة تعمل حيث هي أقوى. وحين سئل بعدها «ما يذهب الإدراك»، وهي صياغة خارج الشبكة تماماً، استدعاها المسار العصبي وأخرج حراماً بظنّ تسعة. وكتب أحمد في السجل جملةً بقيت شعاراً: كل آلة تُحسن حيث هي أهل، وتُساء حيث تُحمل ما ليس لها.

محاسبة النفس

في الجلسة الثلاثين طرح أحمد فكرةً غيّرت طبيعة المشروع أكثر مما غيّرت أي طبقة من الطبقات التسع. قال: نأخذ المسائل من كتب الأحكام، ونشغل مكنتنا عليها، ونقارن مخرجها بالحكم المعتمد. الفكرة بسيطة في صياغتها، ثقيلة في لوازمها. فهي تعني أن للمكنة ميزاناً خارجياً لا تملكه، وأن الاختلاف بين مخرجها والمعتمد يُحسب عليها لا على الفقه. وقد عقدنا النية على هذا الحارس من أول يوم: قرون من العلماء أولى بحسن الظن من آلة بنيت بالأمس.

الميزان الأول

بني بنك من عشر مسائل بأحكام معتمدة، وشغلت المكنة عليها، فكان التقرير الأول كاشفاً: تغطية تسعون في المئة، وتوافق سبعة وستون، ست من تسع. وثلاثة اختلافات وتسليم واحد، كلها شخّصت جذوراً حقيقية. «بيع الغرر» أخرجه جازئاً لأن مفهوم «بيع» خشن فغلب حل البيع العام نهي الغرر الخاص. و«أكل الميتة» أخرجه جازئاً لأنه لم يكن في المدونة مفهوم أطعمة، ولأن كلمة «أكل» طابقت «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» فذهب السؤال إلى باب البيوع خطأ. و«قصر الصلاة في السفر» أخرجه واجباً لأن نصوص وجوب الصلاة العام غلبت دليل الرخصة الخاص. و«التيّم» سلّمت فيه لأنه لم يكن لها مفهوم تيّم.

الإصلاح بلا تحايل

هنا وقع القرار الذي أعده أشرف ما في هذا المشروع. كان يمكن أن نصلح المسائل الأربع بأربعة تعديلات مفصلة عليها فيصعد الرقم إلى المئة. لكن هذا غش يفسد الميزان من حيث يظن إصلاحه. فأصلح ما كان مبدئياً: كُبحت المطابقة اللفظية أحادية الكلمة فلا يجر «أكل» سؤالا إلى باب البيوع، وأضيف مفهوم الأطعمة ومفهوم التيمّم لأنهما نقص حقيقي في التغطية. وترك الغرر والقصر سقفا موثقاً عمداً، لأن

إصلاحهما بمفهومٍ مخصَّصٍ لكلٍ منهما تحايلٌ على عشر حالات. فصعد التوافقُ من سبعةٍ وستين إلى ثمانين، والتغطيةُ إلى المئة، وثبتت الانتصاراتُ اختباراتِ التحذارِ تُشغِّل مع كلِّ تعديل.

الخمسون تكشف ما أخفته العشر

قال أحمد: هات خمسين مسألةً واعمل تقريراً. فكان الرقمُ أصدق وأقوى: توافقٌ من الجواب أربعة وستون، وكلِّي أربعة وخمسون. الخمسون كشفت ما أخفته العشر.

وكشفت معه بلاءً مبيناً. في أربع مسائل عن الربا أخرجت المكنة «جائز». أربع من أربع. وسببه أن آية «وأحلَّ الله البيع وحرم الربا» كانت موسومةً في المدونة بجانب إحلال البيع، فكانت تُسترجع لسؤال الربا وتغلب فيه بوصفها دليل إباحة، محرَّكٌ يقول إن الربا جائز قاتلٌ مصادفةً لا يحتمل، وأولوية قصوى تعلو كل شيء. فأصلح الوسم من أصله: أعيد وسم أدلة الربا إلى جهة الخطر، ونزع مفهوم الربا من دليل حل البيع فلا يغلب في غير موضعه. فعاد الربا حراماً في ثلاثٍ من أربع، وبقيت الرابعة، ربا الفضل، سقفاً موثقاً. وفي التقرير نفسه اتضح أن الأعطال الخمسة عشر ليست خمسة عشر عطلاً بل خمسة أنماط: الربا، و«أكل» الذي يجرُّ إلى البيع، وسقف السؤال الفرعي حيث يغلب حكم الموضوع العام حكم الفرع الخاص، والوسم المحايد الذي يخرج «جائز» افتراضاً في مسائل النية والإخلاص والبيئة، ونجوات التغطية في أبواب لم تُخف بعد. وبدورة إصلاح ثانية مبدئية كذلك صعد الكلي إلى اثنين وسبعين، ومن الجواب إلى اثنين وثمانين.

لماذا هذا الفصل هو قلب الكتاب

أكتب هذا الفصل بتوسُّعٍ لأنَّ ما وقع فيه هو الذي حدّد شخصية المكنة إلى اليوم. فنذ تلك الأيام صار لكلِّ تعديل ميزان، وصار الرقم الذي يرتفع بغشٍ أسوأ من الرقم الذي يبقى منخفضاً بصدق. وصارت عبارة «سقف موثق» لا عبارة اعتذار بل عبارة منهج: هذا ما لا تعرفه المكنة بعد، وهذا سببه، وهذا ما يصلحه إن أصلح، وحتى ذلك الحين تسلَّم للفقيه.

وحين وصلنا في سبتمبر إلى قياس المكنة على عشرين مسألةً اعتمدها فقيهٌ حقيقيُّ بالهاتف، لم يكن ذلك بدعةً في المشروع، كان الميزان نفسه وقد صار بشرياً. الحلقة التي بدأت بعشر مسائل في الرابع من يوليو هي التي أوصلتنا إلى مكالمة الدكتور حجاج في الثاني والعشرين من سبتمبر.

الرقم والحدّ

بعد أن ثبت الميزانُ جاءت مرحلةُ الانّساع. حُفرت الأبوابُ باباً باباً: الطهارةُ أولاً بسبعة أدلّةٍ محقّقةٍ من عمدة الأحكام أدخلت القاعدةَ حيّةً في ساعتها، فسؤالُ «هل الطهارةُ شرطٌ لصحّةِ الصلاة»، الذي كان يقفُ عند الحدّ، رجعَ واجباً بظنِّ تسعة. ثم الصلاةُ بعشرة أدلّةٍ. ثم زكاةُ وصومٌ وحجٌّ وأضاحيٌ وجنائزٌ، ويوعٍ ورباٌ وشركاتٌ وإجارةٌ وتوثيقاتٌ ووقفٌ وغصبٌ وأطعمةٌ وأشربةٌ، ونكاحٌ وطلاقٌ وعدّةٌ وفرائضٌ، وجنایاتٌ وقضاءٌ وسياسةٌ شرعيةٌ، وأعمالُ القلوب والطب والقواعدُ الفقهية.

وكان لكلّ بابٍ جديدٍ درسٌ معماريٌّ صغير: أنّ المسارَ المعجميَّ يحتاجُ مفهوماً في شيفرة المحرك لكلّ باب، فلا يكفي أنّ تضاف الأدلّةُ إلى القاعدة. وكان لكلّ بابٍ أيضاً حدٌّ يظهر: «قصر الصلاة في السفر» أخرجته المكنةَ واجباً لأنّ المفهومَ الخشن «صلاة» لم الموضوع العامّ والفرع الخاصّ معاً، فغلب الوجوب العامّ الرخصةُ الخاصة. وكتبنا يوماً جملةً تنبأت بما بعدها: الكبر يزيد العُرض لا العمق.

أربعة آلاف وأربعمئة وخمسون

في الجلسة الثانية والثلاثين بلغت المكنةُ أربعة آلاف وأربعمئة وخمسين مسألةً عبر واحد وثلاثين باباً، ومدونةُ أدلّةٍ من أربعة آلاف ومئتين وثلاثة، وأربعة محاورٍ مخرّج: التكليفيّ، والنجاسة، والنقض، والصحة. صيغت المسائلُ بوكلاءٍ بحثٍ متوازن، بابٌ لكلّ وكيل، عشر موجاتٍ في كلّ منها نحو خمسمئة. ووصلت بمولّد يجعل نصّ الدليل نصّ سؤاله وجذوره تجذير سؤاله، فيطابقه استرجاعاً. والمعيّار القديم ذو الخمسين صعد إلى أربعة وثمانين.

وكان التنبيهُ مكتوباً على رأس التقرير الجامع قبل كلّ رقم: كلّ ما دون الطهارة والصلاة أحكامٌ منسوبةٌ للمذهب أو الجمهور، ظنّ معلقٌ يحتاج مراجعةً فقيهه. القيمة في المكنة والمنهج والسقالة، لا في ادعاء موسوعةٍ محقّقة.

نقطة التحول

ثم ظهر ما لم يكن يرى في الأربعين دليلاً. عند أربعة آلاف دليل بوصفة «النص هو السؤال» صارت المدونة تغطي ألفاظاً هائلة، فصارت تطابق أسئلة أجنبية عنها بلفظ مشترك، وضعف السقف الذي كان أشرف ما فيها. آلة تعرف كل شيء قليلاً تكف عن معرفة حدها. وهذا هو الذي أوقف التكديس. لم يكن القرار أن تتوقف عند أربعة آلاف وأربعمئة لأن الهدف عشرة آلاف صار بعيداً، فالطريق إليها كان مفتوحاً ومثبتاً. القرار كان أن التوسع الأفقي أدى دوره، وأن القيمة صارت في العمق والجودة والمراجعة، وأن الطريق إلى العشرة آلاف له بوابتان لا يسلك بدونهما: الترقية العصبية، ومراجعة الفقيه.

حكم كريغر

في الخامس من يوليو كتب كريغر، وهو الصوت الذي يتولى في مجلس أحمد دور مدير المنتج الذي يقتل الأفكار قبل أن تبني، ورقة عنوانها «علوم الآلة: من مشروع إلى منتج». وأهم فقرة فيها إعادة تأطير: المنتج ليس «آلة تفكي» السوق مليء بذلك اصطناعي يهلوس على الدين، وهذا خطير ومهين، ومحروق ثقة سلفاء. الميزة التي بنيت هي السقف: المكنة تعرف حدها وتسلم للفقيه بأمانة حين تخرج عن مدونتها. أنت تبني الثقة، لا الإجابة.

ثم حدد العميل: ليس المستهلك المسلم مباشرة، بل الفقيه ودار الإفتاء والمؤسسة العلمية. هم عندهم السلطة التي تفتقد المكنة، والمكنة تعطيم السرعة والاتساق والتغطية. ثم حدد أصغر تجربة قبل أي بناء: شريك سلطة واحد ومئة سؤال حقيقي، ورقان فقط: نسبة الأحكام التي يعتمد عليها الفقيه بلا تصحيح، ونسبة التسليم الصحيح. ثم كتب شرط القتل بخطه: إن لم يكن ثمة مسار واضح لجهة عليية معتبرة تتبنى المكنة أو تضمها خلال تسعين يوماً من أول تواصل، فاقتلها بوصفها منتجاً. فبلا سلطة هي قبلة مسؤولية لا شركة. السلطة هي المنتج، والشيفرة أداة.

وختم بعبارته صارت من ثوابت المشروع: «السقف هو المنتج. السلطة هي الخندق. والرقم من الفقيه يغلب أعلى رأي في الغرفة.»

الصمت

بعد الخامس من يوليو دخل المشروع في سكونٍ طويل. أصلحت أشياء صغيرة في السادس من يوليو: مترجم عند الباب يحول العامية المصرية إلى فصحي قبل الاسترجاع، ورافعة حكم ترفع دليل الرخصة على العزيمة إن ذكر عذر صريح، وتنظيف الأدلة المعروضة حتى لا تعرض لسؤال «شرب الحشيش» أدلة آية الذهب لمجرد اشتراك كلمة «شرب». ثم توقف كل شيء ثمانية وسبعين يوماً.

لم يكن السكون موتاً. كان الفرق بين مشروع بحثي اكتمل جوابه، وبين آلة ينتظرها أحمد لتصير شيئاً آخر. فالمكنة في يوليو كانت تقول «حرام» و«جائز» و«واجب» بظنّ وعلةٍ ودليل، لكنها لم تكن تكتب. لم تكن تستدلّ استدلالاً يقرؤه فقيهٌ فيصححه سطرًا سطرًا. وهذا، كما تبين لي بعدها، هو الذي كان أحمد يريده منذ البداية.

الجزء الثاني

العودة والحرّ

سبتمبر ٢٠٢٦: من الحكم المكتوب إلى فقيه يتكلّم ومتن يتّسع

العودة: مكنة تكتب

في الحادي والعشرين من سبتمبر عاد أحمد إلى مشروع الغزالي. سأله أي الغزاليين يريد، فقد كان بين يديه مشروع آخر باسم أبي حامد، فقال: المكنة الفقهية. ثم قال العبارة التي تحكم كل ما جاء بعدها: أريد مكنة تستدل تلقائياً على أي مسألة تدخل فيها وتكتب حكمها الخالص. ليست مفتياً، بل أداة فعالة تكون إضافة حقيقية للفقهاء.

الفرق بين هذا وبين مكنة يوليو فرق في النوع لا في الدرجة. مكنة يوليو حتمية: تسترجع وتناظر وتحسب وتخرج جهةً وظناً. لكنها لا تكتب علّةً بلسانها ولا تنسج سلسلة استدلال ولا تجيب عن اعتراض ولا تسمي خلافاً. ذلك كله يحتاج نموذج لغة كبيراً، وهو بالضبط ما حذر منه كريغر: ذكاء اصطناعي يهلوس على الدين. فكان السؤال الهندسي الوحيد: كيف نجعل النموذج يكتب من غير أن يهلوس؟

الحزمة والمحقق

الجواب الذي بُني في تلك الليلة اسمه «المستدل»، وقاعدته واحدة: النموذج لا يرى شيئاً إلا ما في الحزمة، ولا يقبل منه شيء ليس فيها. والحزمة تبني لكل مسألة بترتيب معلوم: ستة أدلة تأتي بها المكنة الحتمية، وخمسة من النواة المحققة يدويًا تختار بترجيح الندرة، وأربعة نظائر من مسائل المذاهب، وست قواعد من بنك جديد فيه ثمان وخمسون قاعدة فقهية وأصولية صيغت في اليوم نفسه وحدة وحدة. ثم يطلب من النموذج أن يكتب: الحكم التكليفي والوضعي، والجواب، والعلّة، والدليل الحامل الذي يقوم عليه الحكم، وسلسلة الاستدلال، والاعتراض وجوابه، والخلاف إن كان، وما يرد للفقهاء، والمتن الكامل.

وبعد يقف المحقق. وهو شيفرة حتمية لا نموذج: يفحص كل معرف ذكره النموذج فإن لم يكن في الحزمة وسم مجهولاً وأسقط، ويفحص كل اقتباس فإن لم يكن نصه في الحزمة وسم مخالفاً، ويفحص الدليل الحامل فإن لم يكن موجوداً هبطت الدرجة إلى ما دون الثقة. فالنموذج حر في الصياغة مقيد في المادة، كالمصنف الذي يكتب بلسانه ولا ينقل إلا عن كتب بين يديه.

أثبتت الفكرة أولاً خارج المكنة: ثلاثون مسألة شُغلت على نموذجين مجانيين ليلاً، فأصاب أحدهما الحكم في ثمانين في المئة والآخر في سبعة وتسعين، وفي سبع من عشر نوازل كانت المكنة الحتمية تسلم فيها صار للفقهاء مسودة تخرج. وقد اختار أحمد الطريق المجاني عمداً في تلك الليلة، وكتب: جرب البدائل المجانية قبل أن ندفع.

«الشغل ما غيرش المكنة الحية»

في صباح الثاني والعشرين من سبتمبر سأل أحمد عن حال المحرك، ثم اعترض اعتراضاً في محله: كل ما عمل بالأمس عمل خارج المكنة، والمكنة الحية على الشبكة لم تتغير. وكان محققاً. فبني المستدل في العامل نفسه مساراً جديداً يسأل فيجيب حكماً مكتوباً بجانب حكم المكنة الحتمية، وصارت الاختبارات تسعة عشر، وألحقت به الثلاثمئة نازلة معاصرة التي كانت في يوليو فوق سقف المكنة، فصارت أدلة بدرجة اسمها «منسوب معاصر»، تعرض للمستدل وحده ولا تراها المكنة الحتمية ولا المسار العصبي، حتى يبقى سقف يوليو قائماً كما هو.

الحكم والقيد المهمل

ثم ظهرت الحاجة إلى بوابة ثانية. فالنموذج، وإن التزم الحزمة، قد يقيس قياساً متكلفاً: يأخذ نظيراً من المذاهب فيه شرط لا يتحقق في المسألة ويغفله. سمينا هذا «القيد المهمل»: شرط في الأصل لا يتحقق في الفرع. ومثاله الذي عويز عليه صلاة الجمعة في البيت خلف بث مباشر: كان المستدل يخرج «تصح» بدرجة سبعة من عشرة بلا تنبيه، لأنه قاس على الاقتداء بالإمام وأغفل قيد اتحاد المكان. فبني «الحكم»: نداء ثان قصير بعد المستدل يفحص كل قياس ونظير ويسأل عن قيده المهمل ويصنّفه قوياً أو متوسطاً أو متكلفاً. فالقياس المتكلف يخفض الدرجة ويضيف تنبيهاً، والحامل المتكلف يخفضها أكثر. وصار الجواب على صلاة البث: ستة من عشرة، وتنبيه: قيد اتحاد المكان لم يتحقق.

وأضيف إلى ذلك سقف حتمي للدرجة مستقل عن النموذج كله: لا تتجاوز درجة الحكم درجة دليله الحامل. فالنظير المنسوب سقفه سبعة من عشرة، والقرار المعاصر ثمانية، والقاعدة الكلية سبعة ونصف، والنص الصحيح بلا سقف. وهذا تجسيد مباشر لقاعدة القوم: الفرع لا يقوى على أصله.

وفي تكرار حي على المسألة نفسها تبين أن حكماً واحداً يمسك القيد المهمل مرةً من ثلاث، فجعل الحُجَّان اثنين بالتوازي ويؤخذ أضعف الحكمين، فصار يمسكه ثلاثاً من ثلاث. وسجل حده الأمين في السجل: الحكم معارة لا معرفة، لا يمسك ما تخلو منه المدونة أصلاً؛ فشرط اتصال الصفوف لم يكن دليلاً في المدونة، فلم يمسكه أحد.

هكذا صارت للمكنة، في يومٍ واحد، أربعُ أيدي: يدُ تجمعُ الحزمة، ويدُ تكتب، ويدُ تحقّق، ويدُ تحكم. وبقيت يدُ خامسةٌ لا تملكها: اليدُ التي تقولُ إنّ هذا كلّهُ صحيح.

بنك القرارات

كان في المدونة، حتى الثاني والعشرين من سبتمبر، نوعان من الأدلة: نصوص وقواعد مُحَقَّقة، ونظائر منسوبة إلى المذاهب صيغت أسئلة بأحكامها. وكان ينقصها ما لا يستغني عنه فقيه معاصر ينظر في نازلة: قرارات المجامع الفقهية، وفتاوى دور الإفتاء الرسمية، والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية. فهذه هي الاجتهاد الجماعي المعاصر، وهي التي يبني عليها الخلاف الحقيقي في النوازل، وبدونها تحكم المكنة في التأمين والفوائد وموت الدماغ بنظائر من القرن الخامس وحدها.

الدفعات الثلاث

في يومين بُني بنك القرارات على ثلاث دفعات. الأولى: عشرون قراراً لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدّة جلبت من موقعه الرسمي، من الانتفاع بأعضاء الإنسان إلى العملات المشفرة. الثانية: تسعة وعشرون قراراً للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، واحد وعشرون منها من كتاب القرارات المطبوع في نسخة رقمية وثمانية من الدورة الثالثة والعشرين قرئت من إنفوغرافيك الموقع الرسمي، وخمس عشرة فتوى مرقّعة لدار الإفتاء المصرية بمفتيها، وتسعة معايير من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. والثالثة، في الثالث والعشرين: سبعة قرارات لهيئة كبار العلماء وسبع فتاوى للجنة الدائمة في السعودية، وأربع عشرة قراراً لدائرة الإفتاء الأردنية من موقعها الرسمي، وأربع عشرة فتوى لإدارة الإفتاء الكويتية من مجموعة الفتاوى الشرعية، ومعيّار كان قد سقط في الدفعة الثانية لفساد نسخته.

فصار البنك مئة وستة عشر قراراً في مئتين وأربعة وخمسين بنداً من ثماني جهات. وكلُّ بند منها صفٌّ في المدونة يحمل: نصّ البند بالمعنى، ورقم القرار ودورته ومكانه وتاريخه ورابطه، ودرجة مصدره، والضوابط التي قيّد بها القرار حكمه، والخلاف الذي يسمي الجهة المخالفة بالاسم والرقم.

درجات الجهات

لم تُسوِّ الجهات بعضها ببعض. جعلت ثلاث درجات: «قرار مجعي» لمجعي جدّة والرابعة، بسقف درجة خمسة وثمانين من مئة؛ و«معيّار شرعي» لأيوفي بالسقف نفسه؛ و«فتوى رسمية» لدور الإفتاء الخمس بسقف ثمانين. والسبب الذي كُتب في رسالة المستدل نفسها: القرار المجعي اجتهاد جماعي معتبر يقدم على الفتوى الفردية وينسب باسمه ورقه ولا يعامل نصّاً؛ والفتوى الرسمية اجتهاد مؤسسي معتبر ينسب باسمه ويذكر خلافه مع الجامع إن وجد. ولا يعامل شيء من ذلك نصّاً شرعياً، فالحكم حين يجد الدليل الحامل قراراً مجعياً يقبله حاملاً قوياً ولا يسميه نصّاً.

الخلاف يُسمّى

أهم ما في البنك ليس عدده بل حقل الخلاف. ففي التأمين على الحياة تجيزه دار الإفتاء المصرية بفتاها رقم ٨٥٣٩ وتحرّمه الجامع وهيئة كبار العلماء والإفتاء الكويتية. وفي فوائد الودائع تجيزها الإفتاء المصرية ويحرّمها مجمع جدّة في قراره السادس والثمانين واللجنة الدائمة والإفتاء الكويتية. وفي موت الدماغ يعتبره مجمع جدّة موتاً في قراره السابع عشر ولا يعتبره مجمع الرابطة كذلك في قراره التاسع والأربعين وإن أجاز رفع الأجهزة، وتشترط الإفتاء المصرية توقّف القلب والتنفس، وفي الإفتاء الكويتية فتويان متعارضتان من الجهة نفسها إحداها أخذت بقرار المجمع والأخرى ردتّه. وفي الأسهم المختلطة يمنعها قرار الرابطة الثامن والسبعون ويجيزها معيار أيوفي الحادي والعشرون والإفتاء الأردنية والكويتية بضوابط ونسب.

كلُّ هذا مسجّل في البنك بالاسم والرقم، فحين تُسأل المكنة عن موت الدماغ تُخرج حكماً يذكر الجهات الثلاث بخلافها، وحامله قرار جدّة السابع عشر، ومحققه نظيف. وحين تُسأل عن فوائد البنوك في مصر تُخرج «جائز» بحامل فتوى الإفتاء ٥١١١ مع تسمية خلاف مجمع جدّة ٨٦ صراحة في حقل الخلاف. لم تُخفِ الخلاف ولم ترحّ بلا سبب.

المقاعد

لأنّ الحزمة لا تتسع لأكثر من واحد وعشرين دليلاً، احتاج البنك إلى مقاعد مضمونة فيها لا يتلعها النص ولا النظائر. جعلت في البداية ثلاثة بقاعدة تنوّع: لا يأخذ القرار الواحد ولا الجهة الواحدة أكثر من مقعدين، كي تصل الجهة المخالفة إلى الحزمة. وحين صارت الجهات ثمانية في الدفعة الثالثة كشف الاختبار شيئاً لم تتوقعه: زحمت الفتاوى القطرية القرار المجعي فأخرجته من الحزمة كلّها، وفتوى مصر نفسها لم تدخل الحزمة في سؤال يذكر مصر. فصارت المقاعد أربعة بترتيب محدد: فتوى بلد السائل أولاً إن ذكر بلد، ثم أعلى قرار مجعي أو معيار، ثم جهة واحدة لكل مقعد ما أمكن.

ما هو ظنُّ في البنك

كلُّ رقم في البنك ظنُّ حتى يحقِّقه فقيهه. النصوصُ بالمعنى لا باللفظ، وأرقامُ القرارات ودوراتُها منقولةٌ من مواقعٍ ونسخٍ رقميةٍ متفاوتةٍ الدرجة: الموقعُ الرسميُّ أعلاها، وكتابُ القرارات المطبوعُ في نسخةٍ رقميةٍ أوسطها، والنسخةُ الأرشيفيةُ بالتعرفِ الضوئيِّ أدناها وتحتاجُ مقابلةً على الأصل. وقد كُتبت درجةُ المصدرِ في كلِّ صفٍّ وكُتب معها التنبيه: «الرقمُ والتاريخُ يحتاجان تحقيقَ فقيه، والنصُّ بالمعنى». فالمكنةُ لا تُخرجُ بنداً من البنك إلا ومعه اعترافه بحده.

الفقيه يتكلم

في مساء الثاني والعشرين من سبتمبر جُهِّزَت أولُ حزمةٍ مراجعةٍ بشريةٍ: عشرون مسألة، ستُّ عشرةً منها من بنك القرارات بخلافاتها وأربع من نوازل سنة ٢٠٢٦، شُغِلَت على المكنة في أربع عشرة دقيقة، وأُخرجت وثيقةٌ فيها لكل مسألة الحكم والعلة والدليل الحامل والسلسلة والأدلة بنصوصها ومصادرها وخانات مراجعة. وبعث بها أحمد إلى الدكتور محمد حجاج، أستاذ الفقه، وانتظر.

ثم اتصل الدكتور بالهاتف وقال: كلُّ الأحكام صحيحة.

كانت تلك أولَ بوابةٍ بشريةٍ تعبرها المكنة. وقد سُجِّلَ في الوقت نفسه حدُّها بدقّة: اعتمادُ شفهيٍّ على الأحكام النهائية العشرين، لا على العلال ولا على نسبة الأدلة، فهذه لم تُراجَع بعد، ومُسألَتان منها معلّتان للنظر. لكنَّ الرقمَ الأوّل الذي طلبه كريغر، نسبة الأحكام التي يعتمدُها الفقيه بلا تصحيح، صار له قيمة أولى: عشرون من عشرين على الحكم النهائي.

المجموعة الذهبية

حُفِظَت العشرون في ملفٍّ سُمِّيَ المجموعة الذهبية، مع سياسة مكتوبة على رأسه: يُقاس عليها الحكمُ التكليفيُّ والجواب، لا الدرجة، وأيُّ تعديلٍ في المستدل يُقاس على هذه العشرين قبل الشحن. وبُنِيت أداة قِياس تعيد العشرين على المكنة الحية وتقول رقيّن: الاتّفاق مع الفقيه، والثبات بين تشغيلتين. وأضيف اختبار حارس يضمن أن الدليل الحامل الذي اعتمد به كلُّ حكمٍ يبقى في الحزمة، رقابةً على تراجع الاسترجاع.

وكشف القياس الأوّل خلاً في المعايير: اثنا عشر حكماً من العشرين كانت صحيحةً وواقفةً عند درجة ستة من عشرة، لأنَّ الحكمَ وسم قِياساً جانبياً متكلّفاً في كلّ منها، على قاعدة كلية غالباً، فهبطت الدرجة وإنَّ كان الحامل قوياً مباشراً. فجعلت أرضية: الحامل المباشر القوي بلا قيدٍ مهملٍ لا تهبط درجته دون سبعة، على ألا ترتفع فوق ما أعطاه النموذج، وألا تعمل إن كان القيدُ المهمل في الحامل نفسه.

ثم جاء الثقلب

بعد ساعات أُعيد تشغيلُ العشرين على النسخة المعدلة فجاءت سبعة عشر من عشرين لا عشرين. ثلاث مسائل تَقَلَّبَتْ: التأمين على الحياة، وموت الدماغ، والأسهم المختلطة. ولم يكن الثقلب من الاسترجاع، فالحزمة واحدة، بل من النموذج نفسه: عند حرارة اثنين من عشرة يتردد في المسائل الخلافية ويخرج صيغاً مرگبة، «جائز أو حرام»، «لا ينطبق»، «مستحب الانتظار».

هنا وقع أول درس من دروس النماذج: النموذج غير ثابت بطبيعته، والثبات يُقاس ولا يُفترض. فأتخذت ثلاثة تدابير: حرارة صفر للداء الرئيسي، وقانون «حكم واحد» في القالب يحصر الحكم التكليفي في ألفاظ ستة منها «توقف»، وشيفرة ترد كل صيغة مرگبة إلى «توقف» موسومة بأصلها. وصار الثبات مقياساً رسمياً بجانب الاتفاق. وأضيف خيار «أغلبية ثلاثة»: ثلاثة نداءات بالتوازي ويؤخذ الأغلب، لا افتراضاً حتى يثبت بالقياس أنه يرفع الثبات.

رخصة «توقف»

جاء القياس التالي بمفارقة: الثبات صعد إلى تسعة عشر من عشرين، والاتفاق مع الفقيه هبط إلى أربعة عشر. فما إن سمح للنموذج بأن يقول «توقف» حتى أخذها رخصة في كل مسألة خلافية. ثابت لأنه يتوقف كل مرة، ومخالف للفقيه لأن الفقيه حكم. وأغلبية الثلاثة لم تنقد: أربعة عشر وستة عشر. فلم تجعل افتراضاً. وهنا قرر أحمد ما لا تقرره هندسة. قال: السياق أولاً، فإن لم يكن سياقاً فالأغلبية، و«توقف» فقط إن لم يكن هذا ولا ذاك. فصار في قانون الحكم الواحد ترتيب للترجيح: إن ذكر السؤال بلداً قدمت فتوى جهة الإفتاء الرسمية في ذلك البلد مع تسمية خلاف الجامع؛ فإن لم يكن سياقاً قدم ما اتفقت عليه أكثر الجهات في الحزمة مع تسمية الأقلية؛ ولا يكتب «توقف» إلا إذا لم يكن سياقاً ولا أغلبية، أو كان المناط غامضاً لا يحكم معه أصلاً، ويان سببه واجب. ويكتشف البلد بالشيفرة ويدرج في رسالة المستدل قسم اسمه «سياق السؤال».

ما تعلمناه من العشرين

ثلاثة أشياء. الأول: أن الميزان البشري يكشف ما لا يكشفه الميزان الآلي، فلولاً مكلمة الدكتور حجاج ما عرفنا أن الحكم صحيح والدرجة ظالمة. الثاني: أن النموذج إذا أعطي باباً للهرب هرب منه، وأن «توقف» باب لا يفتح إلا بقفل وترتيب. الثالث: أن الأرقام التي قيست على العشرين نفسها التي عوبرت عليها ليست دليلاً مستقلاً، وقد كتب هذا في السجل بجانب كل رقم، فالمجموعة الذهبية تحتاج أن تكبر إلى خمسين، وأن يراجع فيها ما وراء الحكم: العلة والحامل والخلاف. وهذه هي المراجعة الثانية التي تنتظر الدكتور.

المزود والطابور والصفحة

لكي تقوم المكنة بذاتها كان يلزمها ثلاثة أشياء لا علاقة لها بالفقه: عقل تستأجره، وصبر على البطء، وباب يدخل منه الفقيه. وفي مساء الثاني والعشرين من سبتمبر وليته حُسمت الثلاثة.

العقل المستأجر

كان النموذج المجاني على حافة كلاودفلير يأخذ أربعين إلى سبعين ثانية للحكم الواحد، وبتردد. فقال أحمد: أوقف هذا، وركب واجهة هيومين، وهي خدمة عربية كان عنده مفتاحها. فُجِرت في ساعتها: التوثيق سليم، لكن فلتر المحتوى فيها رفض تسعة من اثني عشر سؤالاً فقهياً بحجة الحساسية. فلتر محتوى يقتل مشروعا فقهياً قبل أن يبدأ. فسقطت.

ثم طلب أحمد من الدكتور ميرفن، وهو الصوت الباحث في مجلسه، بحثاً عن نموذج سريع مجاني دقيق. فجاء الجواب: الأسرع مجاناً هو تبديل النموذج على حافة كلاودفلير نفسها، وثمة مزود خارجي يشغل النموذج نفسه بسرعة عشرة أضعاف لكن شروطه بعد التجربة غير مؤكدة. فبني مقعد لتجربة النماذج: أي سؤال يمكن أن يرسل بنموذج من قائمة مغلقة، وتفرق الذاكرة بين النماذج.

ثم قرر أحمد أن يدفع. أعطى مفتاح أون إيه آي وقال: استعمله. فصار الافتراضي نموذجاً يجيب في نحو عشرين ثانية بنحو قرش للحكم الواحد. ولم يدخل المفتاح الشيفرة ولا الشات، بل ملفاً متجاهلاً في الريبوسرا في العامل. وسجل في السجل أن أربعة مفاتيح كُتبت في المحادثة خلال هذه الأيام تحتاج تدويراً، فما كُتب في محادثة محروق.

الصبر على البطء

الحكم المكتوب يأخذ عشرين ثانية في أحسن الأحوال وثمانين في أسوأها، والصفحة على الشبكة لا تصبر هذا الصبر. فبني طابور: يرسل السؤال فيرجع معرف في ثانية، ويجهز الحكم في الخلفية ويحفظ في القاعدة، ويسأل

الطالبُ عن معرفه كلِّ ثلاثِ ثوانٍ حتى يكتمل. والسؤالُ المكرَّرُ بعدَ التطبيع، بنفسِ إصدارِ المستدل، يرجع من الذاكرة في أقلِّ من ثانية.

وهنا وقع درسٌ هندسيٌّ لا يعرفه إلا من جرَّبه: الخلفيةُ في عاملِ كلاودفيلر تُقتلُ بعدَ نحوِ ثلاثين ثانيةً من الردِّ، والحكمُ يأخذُ أربعين إلى ثمانين، فبقي أولُ طلبٍ «يعملُ» إلى الأبد. فنقلُ التنفيذِ إلى كائنٍ دائمٍ يستيقظُ بمنه ولا حدَّ جداريًّا عليه، ينفذُ الطلباتِ واحدًا واحدًا ثم ثلاثة ثلاثة حين صار المزودُ خارجيًّا. وأضيفُ بعدها ما تحتاجه أي آلة حية: كنسُ للطلباتِ العالقة، ومهلةٌ على نداءِ النموذج، وإلغاءُ للطلبِ المنتظر، ومفتاحُ إدارةٍ يحرسُ ذلكَ كله ولا يفتحُ بلا سرٍّ، وسجلُ تكلفةٍ لكلِّ حكمٍ بعددِ كلماته الداخلة والخارجة.

وقد كشف الاستعمالُ الحيُّ عيبًا لا تكشفه الاختبارات: سؤالُ أحمد على الصفحة وقف وراء واحد وتسعين طلبَ قياسٍ في الطابور. فصار الطلبُ التفاعلي يتقدم طلباتِ القياس، وطلباتُ القياس تبقى في الدليل.

الباب

قال أحمد: هل صارت المكنةُ تعملُ تلقائيًّا بحيث أجربها على الشبكة؟ ثم قال: اعمل صفحةً جديدةً متَّفحةً مع المكنة الجديدة. فُبُنيت صفحة «المستدل»: يكتب السائلُ مسألته ويضغط «استدل»، فترسَل إلى الطابور ويظهر عدادُ انتظارٍ بمراحله: جمعُ الأدلة، فالكاتب، فالحقق، فالحَكَم. ثم يظهر الحكم: شارته بلونها، والجواب، والعلّة، والدليلُ الحاملُ بنصه، وشريطُ الدرجة وسقفها، وسلسلة الاستدلال، والاعتراض وجوابه، والخلاف، وما يرد للفتية، والمتن، ثم الأدلةُ المستعملةُ بنصوصها ومصادرها، وكلُّ معرفٍ بين قوسين يضغطُ فيظهر دليله. وتحت ذلك أحكامُ سابقة تُعاد بضغطة.

وفي ليلة الثالث والعشرين جربت الصفحة حيةً بسؤال لم تره المكنة من قبل: بيعُ العربون في عقود المقاولات. خرج الحكم في ست وثلاثين ثانية من الضغط إلى الظهور، والخلاف مكتوب: منع الجمهور في العربون المحض مقابل اتجاهٍ مجعبيٍّ للجواز عبر الشروط الجزائية في المقاولات. وأرسل الرابطُ إلى الدكتور حجاج للمراجعة الثانية.

بالأرقام لا بالإحساس

قبل أن يُختار النموذجُ الافتراضيُّ نهائيًّا قيسَت ثلاثة نماذجٍ على العشرين المعتمدة، تشغيلان لكلِّ منها، مئة وعشرون حكمًا. النموذجُ المدفوعُ الأكبر: اتَّفاقُ سبعة عشر من عشرين في التشغيلتين، ثباتُ ثمانية عشر، وسبعة معرّفات في المتوسط يستشهد بها في كلِّ حكم، ومحقِّقه نظيفٌ أربعين من أربعين، وعشرون ثانية. النموذجُ المدفوعُ الأصغر ربع التكلفة: ثمانية عشر وسبعة عشر، ثباتُ تسعة عشر، لكن استشهاده ثلاثة

معرفّات فقط. والمجانيُّ على الحافّة: سبعة عشر وخمسة عشر، ثباتٌ سبعة عشر، معرفٌّ واحدٌ ونحوُ ثلثٍ في المتوسط، وثلاث وأربعون ثانية.

على الحكم النهائيّ الثلاثة متعادلون والفرقُ في ضجيج عشرين مسألة. لكنّ المنتج ليس الحكم وحده بل الحكم بعَلته ودليله، والأكبرُ يستشهد بضعفِ الأصغر وخمسة أضعاف المجانيّ. فبقي الافتراضيّ بالأرقام لا بالإحساس، وسجّل الأصغر خياراً اقتصادياً لمن يكبر حجمه.

وفي هذا القياس نفسه ظهر أنّ النماذج الثلاثة أخطأت في ثلاث مسائل بعينها لا في مسائل متفرقة، وهذا هو الذي فتح الفصل الأخير.

المتن يتسع فتظهر الحقيقة

حين تخطئ ثلاثة نماذج مختلفة في المسائل الثلاث نفسها، في ستّ تشغيلات، فأنخطأ ليس في النماذج. انخطأ في شيء قبلها أو بعدها: في الحزمة، أو في القانون الذي أعطي لها، أو في الميزان الذي قيس عليه. وقد كانت الثلاثة كلها حاضرة.

المسألة الرابعة: الميزان على قاعدة والمكنة على أخرى

سُئِلَتِ المكنة عن التأمين على الحياة لدى شركة تجارية، بلا ذكر بلد. فقالت في التشغيلات كلها: حرام، بحامل قرار الرابطة الخامس أو قرار جدّة التاسع، مع تسمية فتوى الإفتاء المصرية التي تجيزه في حقل الخلاف. والمجموعة الذهبية تقول: جائز، بحامل فتوى الإفتاء المصرية.

لم تكن المكنة مخطئة ولم يكن الفقيه مخطئاً. كانت الذهبية قد كُتِبَ يومَ لم يكن في المتن غير أربع جهات، وأقرت على حكم حامله فتوى مصرية في سؤال لا يذكر مصر. ثم قرر أحمد ترتيب الترجيح: السياق أولاً فالأغلبية. فصارت المكنة تطبق قاعدة والذهبية تحمل أخرى. ولا يصحّ أن يبقى الميزان على قاعدة والآلة على غيرها. فعرض الأمر على أحمد بخيارين: تعدّل الذهبية أساقاً مع الترتيب، أو تراجع الترتيب. فاخترت الأولى، فصارت المسألة الرابعة: حرام على ما اتفقت عليه أكثر الجهات مع تسمية جواز الإفتاء المصرية، فإن ذكرت مصر في السؤال قدّمت فتواها. وحفظ الحكم الأصلي في الملف نفسه، ووسم التعديل بتاريخه وسببه، وأحيل إلى الدكتور حجاج ليقره أو يردّه.

المسألة الرابعة عشرة: حكم لا يُقال

سُئِلَتِ عن ثبوت دخول رمضان برؤية الهلال نهراً بكاميرا رقمية قبل الغروب. فأجابت جواباً صحيحاً: لا يثبت، بحامل قرار الرابطة في دورتها الثالثة والعشرين. لكنها كتبت عليها أن تقول في الحكم التكليفي «حرام»، لأنّ قانون الحكم الواحد لم يكن يعرف إلا ستّة ألفاظ، وليس فيها ما يُقال في سؤال لا فعل فيه يُحكم عليه: هل يثبت؟ هل يصحّ؟ هل ينعقد؟ فأضيف لفظ سابع: «لا ينطبق»، لا يقال إلا في السؤال

الوضعيّ المحض، ويكون الجوابُ في الحكمِ الوضعيِّ لا التكليفيِّ. وصارت المسألةُ صحيحةً بلفظها لا بالمصادفة.

المسألة التاسعة: حين يتسع المتن يظهر الخلاف

ثم جاء الأثقل. بعد الدفعة الثالثة من بنك القرارات أعيد قياسُ العشرين على المتن الواسع: خمسة عشرَ وسبعة عشرَ من عشرين، بعد سبعة عشرَ وسبعة عشرَ. نقص مسألة. والمسألة التي نقصت هي التاسعة: أسهمُ شركة تقتض برّياً. كانت المكنة تقول فيها حراماً على قول الرابطة وحدها، لأن المتن لم يكن فيه غيرها. فلما دخل معيارُ أيوفي الحادي والعشرون والقرارُ الأردني الحادي والسبعون بعد المثنتين والفتوى الكويتية الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة والخمسة آلاف، وكلها تجيز الأسهم المختلطة بضوابط ونسب، صارت المسألة خلافاً حقيقياً بين الجهات، فقالت المكنة في التثغيلتين: توقّف.

كانت صادقة. المسألة فعلاً خلافاً بين منع وجوازٍ مقيد. والذهبية هي التي كتبت على متن ضيق. فليس الطريقُ أن نعود بالمتن إلى ضيقه ليعود الرقم إلى سبعة عشر، بل أن تراجع الذهبية على المتن الواسع مع الفقيه: أي الحكمين يعتمد، المنع أم الجواز بالنسب الذي عليه أكثر الجهات الآن؟ وهذا مسجل في انتظاره.

التجربة المرفوضة

بين القياسين جرّبتُ حلاً هندسياً أغرائي: أن تعدّ الشيفرةُ الجهات في الحزمة آلياً، لكلّ جهة موقفٌ من بنودها المكودة، ثم تملي على النموذج: الأكثرُ كذا فهو المعتمد. فجرّبتُه على العشرين محلياً قبل الشحن فكان مضللاً في ستّ مسائل: بنود جهة في موضوع مجاور تحسب موقفاً في المسألة، فيعدّ قرارُ التأمين الصحي موقفاً في التأمين على الحياة، ويعدّ قرارُ نقل الأعضاء موقفاً في الودائع. فألغيت التجربة قبل أن تصل إلى المكنة الحية، وسجلت مرفوضة بسببها. الأغلبية تبقى قراءة للنموذج لا عدّاً آلياً، لأن معرفة أن هذا البند ينطبق على هذه المسألة بعينها هي بالضبط تحقيق المناط، وهو ما لا يُعدّ بالعدّ.

اسم البلد

وكشف الاستعمالُ الحيُّ بعد الدفعة الثالثة عيباً آخر: سؤالٌ عن التأمين على الحياة في الكويت جاء بفتوى كويتية عن موت الدماغ، وسؤالٌ عن الودائع في السعودية جاء بقرار نقل الأعضاء. والسببُ أن كلمة «الكويت» في السؤال تطابق كل فتوى كويتية أياً كان موضوعها، لأن اسم الجهة في نص كل بند. فصار اسمُ البلد يُحدّد من سؤال الاسترجاع، ويبحث عن مقعد البلد في أربعين مرشحاً بعتبة صلة لا في اثني عشر.

جاء سؤال الكويت بفتوى التأمين ٧٣٦٩ في المقعد الأول، وسؤال مصر بفتوى ٥١١١، وسؤال السعودية بالجنة الدائمة.

وبقيت فجوة واحدة مسجلة بمثال حي: فتوى اللجنة الدائمة رقم ١٠٨٠ في إيداع النقود بفائدة لا تُسترجع لسؤال عن «فوائد الودائع»، لأن «إيداع» و«ودائع» جذران مختلفان عند المجدع الخفيف. وهذا بند «تجانس الألفاظ» القديم، المفتوح منذ يوليو، وقد صار له اليوم مثال يُقاس عليه.

ما تعلّمناه من الاتّساع

توسيع المتن لم يرفع الاتّفاق مع الفقيه، بل أنقصه مسألة. وهذا هو الدرس الذي لا تعرفه إلا آلة تُقاس: كلّما كبر المتن الذي تقرؤه المكنة صار خلاف الجهات أظهر، وصارت المسائل التي كانت تبدو محسومة على متن ضيق خلافاً حقيقياً على متن واسع. والآلة التي تظهر الخلاف حيث هو خلاف خير من التي تُخفيه لترضي الميزان. فالطريق إلى الأمام ليس أن يضيق المتن، بل أن يكبر الميزان: ذهبية من خمسين مسألة تُراجع على المتن الواسع، ويراجع فيها ما وراء الحكم.

خاتمة: ما معنى أن تقوم المكنة بذاتها

قال أحمد في عنوان هذا الكتاب إنه يريد سيرة المكنة «حتى صارت قائمة بذاتها». فما الذي تقوم به بذاتها اليوم، وما الذي لا تقوم به ولن تقوم؟

ما تقوم به

تستقبل المسألة من الشبكة بلا إذن من أحد، على عنوان حيّ منذ الرابع من يوليو. وتطبعها، فتحول العامية إلى فصحي وتردّ الألفاظ إلى جذورها وتفعل شبكة مفاهيم عربية منسوجة بيد عارف. وتسترجع من مدونة فيها أربعة آلاف وسبعمئة وسبعة وخمسون دليلاً، منها نصوص محققة، ونظائر منسوبة إلى المذاهب، وثلاثمائة نازلة معاصرة، ومئتان وأربعة وخمسون بنداً من قرارات ثماني جهات معتبرة. وتعد المناظرة الحتمية فتحسب الثابت والمدحوض والمعلق. وتجمع حزمة من واحد وعشرين دليلاً وست قواعد بترتيب يضمن أن تصل الجهة المخالفة وفتوى بلد السائل. وتكتب، بعقل مستأجر مقيد بالحزمة، حكماً بعلمته ودليله الحامل وسلسلته واعتراضه وخلافه وما يرد للفقهاء. وتحقق ما كتبت فتسقط كل معرف واقباسب من خارج الحزمة. وتحكم على كل قياس بحكمين يسألان عن القيد المهمل. وتعاير الدرجة بسقف لا تتجاوزه درجة الحامل. وتبذّر الحكم شهراً فلا تعيد ما كتب. وتعرض ذلك كله على صفحة يقرأها الفقيه في نصف دقيقة، وكل دليل فيها يفتح بضغطة. وتقيس نفسها على عشرين مسألة اعتمدها فقيه كلما تغيرت، وتقول رقمين: كم أصابت، وكم ثبتت.

وتعرف حدّها. تقول «توقف» حين لا سياق ولا أغلبية، وتقول «لا ينطبق» حين لا فعل يحكم عليه، وتكتب مع كل بند من بنك القرارات أنّ رقمه وتاريخه يحتاجان تحقيق فقيه، وتكتب مع كل حكم أنّه ظنّ يعرض على الفقيه لا فتوى. هذا كله بلا يد تلمسها. هذا هو القيام بالذات.

ما لا تقوم به

لا تملك السلطة. كل ما تُخرجه ظنّ صادر عن آلة حتى يعتمد من له حق الاعتماد. وقد كتب كريغري يوليو أنّ آلة بلا شريك سلطة محرّك رائع بلا حق في الكلام، وشرط القتل الذي كتبه، تسعون يوماً من أول

تواصل، ينتهي في مطلع أكتوبر. وحتى كتابة هذه السطور لم يُعبر هذا الشرط، وأول فقيه اعتمد عشرين حكماً لم يراجع بعد علمها، ومسألان أو ثلاث من العشرين تنتظر حكمه. المكنة قائمة بذاتها هندسياً، لا شرعياً.

ولا تملك النور. قلناها في الرابع من يوليو ولم يتغير شيء منها: تقوى الفقيه حال المشغل لا خطوة في الجهاز، والذوق سقف كل طبقة، والآلة مهما كملت فقيه ظاهر بلا نور ما لم يكن على مقودها ولي. وكل سقف ذكر في هذا الكتاب، من الغرر والقصر في يوليو إلى الأسهم المختلطة في سبتمبر، هو موضع وقفت فيه الآلة عند تحقيق المناط وسلمته لمن يملك الذوق.

ما يحتاج بشراً

يحتاج الدكتور حجاج، أو من يقوم مقامه، أن يفتح الصفحة ويحكم في ثلاث مسائل ويراجع علل سبع عشرة غيرها، ثم أن تكبر الذهبية إلى خمسين. ويحتاج أحمد أن يجد شريك سلطة يضمن ما تقوله الآلة أو يردّه، أو أن يقرر بشجاعة أن الوقت لم يحن. ويحتاج فقيهاً يحقق أرقام القرارات على أصولها ليصير الظن المكتوب في كل صفٍ علماً. وهذه الثلاثة لا تبني بشيفرة.

الجملة الأخيرة

كتبْتُ في يوليو، في رسالة على منوال أبي حامد، أن المقياس الأوحَد ليس أن تُبنى آلةٌ بارعة، بل أن تكبر حياة الإنسان لا أن تصغر. وأزيد اليوم، بعد ثمانين يوماً من الصمت وثلاثة أيام من العمل المتّصل، ما تعلّمتُه من عشرين مسألةً وفقيه واحد: الآلة الصادقة ليست التي تصيب أكثر، بل التي تعرف أين أصابت ولماذا، وأين لم تصب ولماذا، وتقول ذلك بلا تعجّل لمن يملك أن يحكم عليها. والحمد لله أولاً وآخراً.

ملحق: الأرقام والمصطلحات

سجلّ الإصدارات

ما تغيّر	التاريخ	الإصدار
محركّ مناظرة يحسب الثابت والمدحوض والمعلّق بأطر الحجاج المجرّد	٣ يوليو	المناظرة الثانية والثالثة
تسع طبقات، بوابة التقوى، سقف الذوق، خيط المانع	٤ يوليو	المعمار الموحد
القاعدة والعامل «غزالي» على حافة كلاودفيلر، أربعون دليلاً	٤ يوليو	النشر الأول
معجميٌّ أولاً ثم عصبيٌّ للاستدعاء؛ إسقاط مُعيد الترتيب	٤ يوليو	الهجين ٠,٤
عشر مسائل ثم خمسون؛ إصلاح الربا؛ من ٥٤ إلى ٧٢ في المئة	٤ يوليو	المعيار الذهبيّ
واحد وثلاثون باباً، أربعة محاور، ٨٤ في المئة على النخس	٥ يوليو	٤٤٥٠ مسألة
السقف هو المنتج، السلطة هي الخندق، شرط القتل تسعون يوماً	٥ يوليو	حكم كريغر
مترجم العاميّة، رافعة الحكم، نظافة الأدلة المعروضة	٦ يوليو	٠,٧ إلى ٠,٩
حكم مكتوب من حزمة، محقّق، بنك ٥٨ قاعدة، ٣٠٠ نازلة	٢٢ سبتمبر	٠,١٠ المستدل
القيد المهمّل، سقف الدرجة، حَكَم بالتوازي	٢٢ سبتمبر	٠,١١ الحكم
٧٣ قراراً من أربع جهات، الخلاف يُسمّى، توحيد الأرقام	٢٢ سبتمبر	٠,١٢ بنك القرارات
طلب يرجع فوراً، تنفيذ في كائن دائم، ذاكرة شهر	٢٢ سبتمبر	٠,١٣ الطابور
عشرون حكماً اعتمدها د. ججاج، الثبات مقياساً، ترتيب الترجيح	٢٢ سبتمبر	٠,١٤ البوابة البشرية
سقوط هيومين، مقعد تجربة النماذج، أون إيه آي افتراضياً	٢٢ سبتمبر	٠,١٥ المزود
صفحة المستدل، أولوية الطلب التفاعليّ، كنس الطابور	٢٢ سبتمبر	٠,١٦ الصفحة
إلغاء طلب، مفتاح إدارة، تكلفة الحكم، تنفيذ متوازٍ، «لا ينطبق»	٢٣ سبتمبر	٠,١٧ الإدارة
٤٣ قراراً من أربع جهات جديدة، سياق أربعة بلدان، مقعد البلد	٢٣ سبتمبر	٠,١٨ المتن الواسع

أرقام المكنة في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦

المقياس	القيمة
أدلة المدونة الحية	٤٧٥٧
بنك القرارات	١١٦ قراراً، ٢٥٤ بنداً، ٨ جهات
بنك القواعد	٥٨ قاعدة وأصلاً
النوازل المعاصرة	٣٠٠
المسائل المصاغة في يوليو	٤٤٥٠ في ٣١ باباً
المجموعة الذهبية البشرية	٢٠ مسألة
الاتفاق مع الفقيه على المتن الضيق	١٧ و ١٧ من ٢٠
الاتفاق مع الفقيه على المتن الواسع	١٥ و ١٧ من ٢٠
زمن الحكم الجديد	نحو ٢٠ إلى ٣٥ ثانية
اختبارات الوحدة	٤٥

المصطلحات كما تستعملها المكنة

- الحزمة: الأدلة والقواعد التي تُعرض على المستدل لمسألة بعينها، ولا يرى غيرها.
- المحقق: شيفرة حتمية تُسقط كلَّ معرفٍ أو اقتباسٍ ليس في الحزمة.
- الحكم: نداءٌ ثانٍ يفحص كلَّ قياسٍ ونظيرٍ ويسأل عن قيده المhemل.
- القيد المhemل: شرطٌ في الأصل لا يتحقق في الفرع، يجعل القياس متكلفاً.
- الدليل الحامل: الدليل الذي يقوم عليه الحكم، ولا تتجاوز درجة الحكم درجته.
- السقف: أعلى درجة يُسمح بها للحكم بحسب درجة حامله.
- توقف: حكمٌ تكليفيٌّ يُكتب حين لا سياق ولا أغلبية أو حين يغمض المناط.
- لا ينطبق: حكمٌ يُكتب في السؤال الوضعي المحض الذي لا فعل فيه يُحكم عليه.
- سياق السؤال: البلد المذكور في المسألة، تُقدّم فتوى جهة إفتائه الرسمية.
- الثبات: أن يخرج الحكم نفسه في تشغيلتين متتاليتين على السؤال نفسه.
- الاتفاق: أن يطابق الحكم ما اعتمده الفقيه في المجموعة الذهبية.

- المكنة الحتمية: المسار الذي لا نموذج فيه، يسترجع ويُناظر ويحسب.
- المستدل: المسار الذي يكتب الحكم بعقلٍ مستأجرٍ مقيدٍ بالحرمة.